

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3005/2541

นาย มนต์ชัย สมุน
นาย สม นึก นำ อุทิศ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 104

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 40, มาตรา 43, มาตรา 45

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ.2515 มาตรา วรรคหนึ่ง ข้อ 7

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา วรรคหนึ่ง ข้อ 31

ในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน แม้ในกรณีจำเลยขาดนัดที่ศาลชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวนั้นหากศาลแรงงานเห็นว่าตามคำฟ้อง คำให้การคำแถลงของคู่ความ และพยานหลักฐานอื่นที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีพอวินิจฉัยได้แล้วศาลแรงงานย่อมมีอำนาจพิจารณา พิพากษาคดีไปได้โดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานของ โจทก์ หรือจำเลย ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ข้อ 7 วรรคหนึ่งกำหนดให้ผู้รับเหมาชั้นต้นต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างในค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างจำเลยที่ 1 เป็นผู้รับเหมาช่วงและเป็นนายจ้างโจทก์ยังไม่ชำระค่าจ้างให้โจทก์ จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้รับเหมาชั้นต้น และจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในค่าจ้างตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 31 วรรคหนึ่ง กำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้นายจ้างที่ผิดนัดในการจ่ายค่าจ้างต้องจ่ายดอกเบี้ยแก่ลูกจ้างใน

ระหว่างผิคนัดอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ดังนั้น เมื่อจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างผิคนัดไม่จ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยจึงต้องจ่ายดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

คดีทั้งเก้าสำนวนศาลแรงงานกลางให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 9

โจทก์ทั้งเก้าสำนวนฟ้องใจความว่า จำเลยที่ 2 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับเหมาชั้นต้น จำเลยที่ 1 เป็นผู้รับเหมาช่วงเดือนกรกฎาคม 2540 จำเลยที่ 1 จ้างโจทก์ทั้งเก้าเข้าทำงานเป็นลูกจ้างก่อสร้างสำนักงาน ตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นรายวันโจทก์ทั้งเก้าทำงานจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2540 จำเลยที่ 1 ค้างจ่ายค่าจ้างโจทก์แต่ละคนตามคำขอท้ายฟ้องแต่ละสำนวนขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจทก์แต่ละคนตามคำขอท้ายฟ้องแต่ละสำนวน พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิคนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ทั้งเก้าสำนวนขาดนัดและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทั้งเก้าสำนวนให้การว่า จำเลยที่ 1 รับเหมาช่วงงานจากจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ได้ชำระค่าจ้างให้จำเลยที่ 1 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว โจทก์ทั้งเก้าเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า แม้โจทก์ทั้งเก้าเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 มิได้เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 แต่เมื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับเหมาชั้นต้นจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3

ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบในค่าจ้างค้างจ่ายด้วยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ข้อ 7 พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายจำนวน 30,000 บาท 5,400 บาท 6,900 บาท 7,500 บาท 5,600 บาท 5,400 บาท 3,200 บาท 3,600 บาท และ 4,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งเก้าตามลำดับ

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทั้งเก้าสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์ข้อแรกว่า คดีนี้จำเลยที่ 1 ขาดนัด ดังนั้น ก่อนที่ศาลแรงงานกลางจะพิพากษาคดี ศาลแรงงานกลางจะต้องสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียว แต่ปรากฏว่าศาลแรงงานกลางพิพากษาคดีนี้โดยเพียงแต่สอบข้อเท็จจริงจากโจทก์ที่ 1 กับที่ 2 ซึ่งเป็นผู้แทนในการดำเนินคดีของโจทก์ทั้งเก้า และจำเลยที่ 2 กับที่ 3 โดยไม่มีการสืบพยานโจทก์การพิพากษาคดีของศาลแรงงานกลางจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความนั้นเห็นว่า ในการพิจารณาพิพากษาคดี แม้ในกรณีจำเลยขาดนัดที่ให้ศาลชั้นต้นตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว หากศาลเห็นว่าตามคำฟ้อง คำให้การ คำแถลงของคู่ความและพยานหลักฐานอื่นที่ปรากฏอยู่ในสำนวน คดีพอวินิจฉัยได้แล้วศาลก็มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีไปได้โดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานของโจทก์หรือจำเลยอีกต่อไป คดีนี้แม้จำเลยที่ 1 ขาดนัดแต่ศาลแรงงานกลางเห็นว่าตามคำฟ้อง คำให้การ และคำแถลงของโจทก์ที่ 1 กับที่ 2 และจำเลยที่ 2 กับที่ 3 คดีพอวินิจฉัยได้แล้วศาลแรงงานกลางก็มีอำนาจสั่งสืบพยานโจทก์จำเลย แล้วพิพากษาคดีไปได้ การพิพากษาคดีของศาลแรงงานกลางจึงไม่ขัดต่อกฎหมาย

ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์ข้อที่สองว่า จำเลยที่ 2 ได้จ่ายค่าจ้างให้จำเลยที่ 1 ครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยที่ 2 จะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ทั้ง

ถ้าอีกนั้นเห็นว่า ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ข้อ 7 วรรคหนึ่งกำหนดให้ ผู้รับเหมาขั้นต้น ต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างในค่าจ้างที่ต้องจ่าย ให้แก่ลูกจ้าง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงและเป็น นายจ้างโจทก์ทั้งเก้ายังไม่ชำระค่าจ้างให้โจทก์ทั้งเก้า จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้รับเหมาขั้น ต้น และจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในค่าจ้างตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว

ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์ข้อสุดท้ายว่า ศาลแรงงานกลางควรกำหนด ดอกเบี้ยในค่าจ้างค้างจ่ายอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่โจทก์ทั้งเก้านั้นเห็นว่า ประกาศ กระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 31 วรรคหนึ่ง กำหนดให้นายจ้าง ที่ผิดนัดในการจ่ายค่าจ้าง ต้องจ่ายดอกเบี้ยแก่ลูกจ้างในระหว่างผิดนัดอัตราร้อยละ 15 ต่อปี คดีนี้จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่จ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ทั้งเก้าจำเลยที่ 1 จึงต้องจ่าย ดอกเบี้ยให้โจทก์ทั้งเก้าในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

พิพากษายืน

(เสรี ชุณหถนอม-พรชัย สมรรถเวช-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ